

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6371/2548

พนักงานอัยการประจำ
ศาลจังหวัดมโนบุรี
นายคบ บุญเพลิง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335

การที่จำเลยนำชุดก้านสูบบุหรี่จากรยานยนต์ออกจากที่เก็บซึ่งจำเลยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วนำไปวางบนผ้ากันเปื้อนของจำเลย แต่เมื่อถูกทักท้วงจึงนำไปเก็บนั้น แม้การกระทำของจำเลยยังอยู่ภายในโรงงานของผู้เสียหายก็ตาม แต่เป็นการนำทรัพย์สินของผู้เสียหายออกจากที่เก็บของของผู้เสียหาย เป็นการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปจากความครอบครองของผู้เสียหายแล้ว การนำมาวางที่ผ้ากันเปื้อนของจำเลยก็เป็นการที่จำเลยเข้าถือเอาทรัพย์สินนั้นแล้ว แม้จำเลยจะยังมิได้นำออกนอกโรงงานของผู้เสียหายก็ตาม การกระทำของจำเลยก็เป็นการเอาทรัพย์สินนั้นไปจากความครอบครองของผู้เสียหาย อันเป็นการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (11) ลงโทษจำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้โจทก์ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายเพียงประการเดียว โดยที่จำเลยมิได้ฎีกาโต้แย้งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าการกระทำของจำเลยตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเป็นการเอาไป อันจะเป็นการกระทำผิดฐานลักทรัพย์ตามที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ ดังนั้น เมื่อคดีนี้มีแต่เฉพาะข้อกฎหมายแล้วในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้วตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 222 ในคดีนี้ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงเป็นอันยุติว่า ในวันเกิดเหตุจำเลยนำชุดก้านสูบรถจักรยานยนต์ออกไปวางบนผ้ากันเปื้อนภายในโรงงาน เมื่อถูกทักท้วงจึงนำไปเก็บเห็นว่า แม้จะได้ความว่าการกระทำของจำเลยยังอยู่ภายในโรงงานของผู้เสียหายก็ตาม การที่จำเลยนำชุดก้านสูบออกจากที่เก็บซึ่งจำเลยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วนำไปวางบนผ้ากันเปื้อนของจำเลย การกระทำความดังกล่าวเป็นการนำทรัพย์ของผู้เสียหายออกจากที่เก็บของของผู้เสียหาย เป็นการเคลื่อนย้ายทรัพย์ไปจากความครอบครองของผู้เสียหายแล้ว การนำมาวางที่ผ้ากันเปื้อนของจำเลยก็เป็นการที่จำเลยเข้าถือเอาทรัพย์นั้นแล้ว แม้จำเลยจะยังมิได้นำออกนอกโรงงานของผู้เสียหายก็ตาม การกระทำของจำเลยก็เป็นการเอาทรัพย์นั้นไปจากความครอบครองของผู้เสียหาย อันเป็นการกระทำผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จตามที่โจทก์ฟ้องแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(องอาจ โรจนสุพจน์-ธาดา กษิตินนท์-พีรพล พิชยวัฒน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักวิชาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>